

1502920-43.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... do assalto foi conjunta. Após combinarem o roubo, se dirigiram até a casa de Felipe, situada no apartamento n. 42. No local o cientificaram de tudo que ocorreria. Felipe consentiu com o roubo e disse que poderiam, após o ato, se esconder em seu apartamento. Que avistaram uma mulher, sendo que o anúncio do assalto se deu através de Richard. Que Richard, inclusive, empunhou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502920-43.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2251913/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20271480 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5756/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2251913 - 01º D.P. CAMPINAS, 5756/21/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2251913/2021 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI PEREIRA LOPES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Yuri Pereira Lopes e Felipe Mateus dos Santos Tomilheiro, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 07h51min, na Avenida Aquidabam, Ponte Preta, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, os réus, agindo em concurso e identidade de propósitos com um indivíduo identificado com apenas Richard, vulgo "Tim" e o adolescente L.K.C.L., com 17

(dezessete) anos de idade, cada qual fazendo sua ação a do outro, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça à vítima K.A.L., exercida com um simulacro de arma de fogo, uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, um aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, além da quantia de R\$ 20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos) em dinheiro, pertencente à vítima K.A.L..

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os réus, agindo em concurso e identidade de propósito com um indivíduo identificado apenas por Richard, vulgo "Tim", facilitaram a corrupção do adolescente L.K.C.L., com 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal já mencionada.

Auto de prisão em flagrante (págs. 06/08); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 17/22); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 23/24) e auto de exibição e apreensão (págs. 25/27);

Por decisão proferida em 27 de setembro de 2021 (págs. 149/151), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (pág. 179 e pág. 180), o que o acusado Yuri fez por meio de advogado constituído (págs. 181/182) e o acusado Felipe fez por meio da Defensoria Pública (págs. 188/189).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa do acusado Yuri pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, atenuante da menoridade e regime inicial semiaberto.

A defesa do acusado Felipe pleiteou pela absolvição; Em caso de condenação, postulou pelo afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, afastamento das causas de aumento e regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Vejamos.

A vítima K.A.L., em sede administrativa, declarou que na data dos fatos havia deixado sua filha no colégio e quando se dirigia a pé sentido Avenida Aquidabã, sentiu que um indivíduo puxou sua bolsa por trás e de maneira violenta. Quando se virou, um dos meliantes, identificado como o adolescente infrator L.K.C.L, lhe apontou uma arma de cor preta fosca, obrigando a declarante a entregar todos seus pertences. Naquele mesmo episódio, ainda estavam presentes outros dois comparsas, dentre eles Yuri Pereira Lopes, que vestia um moletom de cor predominantemente vermelha. Dada a grave ameaça empregada pelo trio, a declarante acabou entregando sua bolsa, contendo valores, documentos e aparelho celular. A declarante também verificou que todos os roubadores se evadiram para um mesmo rumo. Assustada, começou a chorar, quando um transeunte lhe ofereceu auxílio, sendo possível o contato com a polícia militar. Instantes depois, a declarante conseguiu contato com seu namorado, que foi acionado via celular por policial militar, que informou ter prendido dois dos três meliantes. Dessa forma, a declarante se dirigiu ao Distrito Policial e reconheceu, sem sombra de dúvidas, L.K.C.L e Yuri Pereira Lopes como aqueles que, juntamente com terceiro não identificado, empregaram grave ameaça com uso de arma e subtraíram os pertences.

Em juízo, reconheceu o réu Felipe como sendo um dos autores do crime. Disse que deixou seu filho na escola e, em seguida, foi abordada por quatro rapazes, sendo que um deles portava uma arma, o segundo ficou olhando e os outros dois pegaram os pertences. Após, os roubadores saíram correndo. Que grande parte dos pertences foi recuperado posteriormente. Que os sujeitos apontaram uma arma na cabeça da declarante.

O adolescente infrator L.K.C.L., em sede administrativa, declarou que conhece o acusado Yuri há um ano, Felipe há cerca de uma semana e Richard há pelo menos quatro anos. Informou que seu amigo Richard possui a alcunha de "Tim". Acerca dos

fatos, alegou que se reuniu na noite anterior com Yuri e Richard, na região central, e, após algumas conversas decidiram que iriam a uma festa. Informou que não possuíam o valor individual de R\$ 50,00 reais para pagarem pelos ingressos e a decisão do assalto foi conjunta. Após combinarem o roubo, se dirigiram até a casa de Felipe, situada no apartamento n. 42. No local o cientificaram de tudo que ocorreria. Felipe consentiu com o roubo e disse que poderiam, após o ato, se esconder em seu apartamento. Que avistaram uma mulher, sendo que o anúncio do assalto se deu através de Richard. Que Richard, inclusive, empunhou a arma. Sobre o fato de ter sido reconhecido pela vítima como a pessoa que empregou a arma, o declarante negou. Após o assalto, voltaram para o prédio e, em seguida, a polícia militar chegou, rendendo todos que estavam ali presentes, com exceção de Richard "Tim".

Ouvido na Vara da Infância e da Juventude, confessou o crime. Esclareceu que conheceu Yuri na rua. Que tinha amizade com Richard há mais tempo e não conhecia Felipe. Que estava há uma semana dormindo na casa de Felipe, sendo que, no dia dos fatos, Richard e Yuri resolveram praticar um roubo. Que Richard apontou o simulacro de arma de fogo para a vítima e o declarante foi responsável pela campana. Que roubaram a bolsa, carteira, cartão, fone de ouvido e celular da vítima e, após, se dirigiram ao prédio. Em seguida, os policiais chegaram.

A testemunha Adilson Herrero Henrique, policial militar, em sede administrativa, disse que efetuava patrulhamento com apoio de motocicletas, quando recebeu informação via rádio, dando conta que um indivíduo de prenome "Mateus" estava foragido da justiça e estava escondido no imóvel situado na Rua Lusitânia, 439. Chegando ao local, verificou se tratar de uma espécie de invasão ou moradia coletiva e aparentemente desordenada. Quando chegaram próximo do quarto ou apartamento n. 42, presenciou um indivíduo se evadir do interior, não sendo possível sua detenção. Dessa forma, ingressaram no imóvel, que estava com a porta aberta. Nesse instante, surpreenderam o acusado Yuri e o adolescente infrator, que estavam próximos de uma janela e arremessando diversos objetos. Dada a atitude suspeita, procederam a abordagem, não sendo localizado nada de interesse policial. Porém, no colchão utilizado por Lucas, o declarante localizou um simulacro de pistola, na cor preta. No cômodo ao lado, do mesmo apartamento, surpreendeu o acusado Felipe, que foi detido e também não trazia nada de interesse policial. Houve solicitação de apoio para proceder as buscas, exatamente no local onde a dupla havia dispensado objetos, sendo localizado uma bolsa e uma cédula de identidade em nome de K.A.L, que foi contatada via COPOM. No momento do contato realizado, o declarante foi informado que a vítima havia sido roubada momentos antes por três indivíduos e com uso de uma arma de cor preta. Que a vítima reconheceu Yuri e o adolescente infrator como as pessoas que, juntamente com um terceiro não identificado, supostamente o que se evadiu momentos antes, lhe roubaram na via pública. O declarante ainda realizou buscas no interior do apartamento, localizando diversos documentos, como identidade, cartões bancários e pertences. Indagados separadamente, foi possível verificar que Yuri, o adolescente infrator e terceira pessoa, de prenome Richard, vulgo "Tim", teriam ajustado previamente a prática do roubo. Para tanto, se encontraram no dia anterior, se deslocaram até o imóvel n. 42, pertencente a Felipe Mateus, e lá articularam a ação criminosa perpetrada no dia dos fatos. Além de estar ciente de toda a ação criminosa, Felipe ainda concedeu abrigo ao trio de criminosos. Ainda, Yuri confessou ao declarante a participação direta na empreitada, informando que seu comparsa Lucas foi a pessoa que empunhava a arma de fogo e anunciara o assalto, tal como descrito pela vítima. Outrossim, indicou a participação direta do suspeito "Richard Tim". Lucas, também indagado, confessou a participação direta no assalto e informou que Felipe também tinha ciência do cometimento do crime, agindo como verdadeiro autor indireto e conferiu abrigo aos roubadores.

Em juízo, disse que foi irradiado via COPOM acerca de um indivíduo de prenome "Mateus", que estava foragido da justiça. Que o local informado aparentava estar abandonado. Quando estavam no corredor, um indivíduo abriu a porta de um apartamento e saiu correndo. No interior do apartamento, avistaram o adolescente infrator e Yuri arremessando objetos pela janela. Em outro quarto encontraram o

acusado Felipe Mateus, que fingiu que estava dormindo. Sob o colchão, foi localizado um simulacro de arma de fogo. Eles confessaram que praticaram um roubo. A vítima fez reconhecimento dos indivíduos, sendo que um deles, conhecido como "Tim", conseguiu fugir. Mateus constava como sendo procurado pela justiça. Yuri e Lucas disseram que um dia antes se reuniram na casa de Mateus e combinaram o roubo. A testemunha Gumerindo Duta da Costa Junior, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e receberam informações do endereço de um indivíduo vulgo "Mateus" que estaria sendo procurado pela justiça. No local, foram informados que um grupo de indivíduos estavam com uma bolsa e que momentos antes, ocorreu havia ocorrido um roubo. Tratava-se de prédio abandonado, sendo que no terceiro andar, um indivíduo saiu correndo e desceu a escada. No local onde ele estava, puderam visualizar que Yuri e o adolescente infrator estavam jogando objetos pela janela. Encontraram um simulacro de arma de fogo no local, sendo que o réu Felipe fingiu que estava dormido. Eles confessaram que cometeram roubo e estavam dispensando os objetos da vítima. Que no dia anterior eles se reuniram para praticar o crime. A vítima fez o reconhecimento da arma e do adolescente. Ela disse que foi abordada pelos indivíduos, sendo que estes anunciaram o roubo fazendo uso de arma e levaram os pertences. Que Felipe deu abrigo e guardou os bens da vítima. O acusado Yuri Pereira Lopes, perante autoridade policial, disse que conhece Felipe Mateus há pelo menos dois anos, Lucas por volta de cinco meses. Em relação a Richard, vulgo "Tim", o declarante informou que não o conhece há muito tempo, sendo ele mais amigo do adolescente. Informou que na noite anterior aos fatos, se reuniu com o adolescente e Richard no centro da cidade. Que queriam participar de uma festa, porém não tinham dinheiro. Dessa forma, combinaram de praticar um assalto. Em seguida, se dirigiram até a casa de Felipe Mateus, situada na Rua Lusitânia 439, apartamento 42, e lá o cientificaram de tudo que ocorreria. Que Felipe consentiu com o roubo e disse que poderiam, após o ato, se esconder em seu apartamento. Acompanhado de Richard e do adolescente, avistaram uma mulher caminhando pela rua, sendo que L.K.C.L anunciou o assalto e fez uso de um simulacro. Alegou que sua participação se deu apenas no sentido de assegurar o ato criminoso, não tendo se envolvido em nenhum ato violento. Após, retornaram para o prédio e, momentos depois, a polícia militar chegou ao local rendendo todos, com exceção de Richard que conseguiu fugir.

Em juízo, permaneceu em silêncio.

O acusado Felipe Mateus dos Santos, perante autoridade policial, declarou ser o proprietário do apartamento n. 42. Que conhece Yuri desde criança e Lucas e Richard há cerca de quatro anos. Quanto aos fatos, negou saber do delito em questão.

Em juízo, declarou que no dia dos fatos, levou seu filho à escola e quando retornou ao apartamento, Yuri, Lucas e Richard apareceram. Que os sujeitos estavam com uma bolsa feminina. Relatou ainda que, desconfiado, uma vez que os indivíduos estavam apreensivos, questionou acerca da bolsa, sendo que os indivíduos confessaram que haviam acabado de cometer um roubo na região. Nesse momento, alegou que não queria os objetos dentro de sua residência, uma vez que era procurado da justiça. Quando os sujeitos estavam saindo, os policiais apareceram. Questionados acerca do delito, os indivíduos confessaram o crime, alegando que somente estavam em sua residência por ser um endereço mais próximo. Que os policiais constataram que o declarante era procurado pela Justiça. Inclusive, os policiais exigiram que os indivíduos alegassem que o declarante também havia praticado o delito. Outrossim, informou que, na ocasião, explicou para os policiais que não tinha nada a ver com o crime, sendo que os indivíduos eram apenas seus conhecidos de infância. Aduziu que na delegacia, a vítima não o reconheceu. Por fim, alegou que não estava dormindo no momento da abordagem policial, mas sim, na cozinha.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados, e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado ao acusado Yuri. Quanto ao acusado Felipe, de rigor a absolvição.

Em relação ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado Yuri, agindo em concurso e

identidade de propósitos com um indivíduo identificado apenas como Richard, vulgo "Tim" e o adolescente L.K.C.L., com 17 (dezessete) anos de idade, cada qual fazendo sua ação a do outro, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça à vítima K.A.L., exercida com um simulacro de arma de fogo, uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, um aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, além da quantia de R\$ 20,85 (vinte reais e oitenta e cinco centavos) em dinheiro, pertencente à vítima K.A.L..

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida em concurso de duas ou mais pessoas.

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há nada a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que iria mentir em juízo e acusar um inocente. Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta dos roubadores, sendo que reconheceu o acusado Yuri, sem sombra de dúvidas, em sede policial.

Nem se diga que o reconhecimento padece de algum vício. O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece em seu inciso II: " a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la."

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: " Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o artigo 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança, 'se possível' , sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial"

No mais, ainda que a vítima não tenha efetuado o reconhecimento pessoal em juízo, é certo que os demais elementos carreados aos autos, demonstram com eficácia a autoria do crime.

Vale destacar que o acusado Yuri foi preso logo após o delito e, ainda, estava com os bens subtraídos da vítima.

Outrossim, ouvido perante a Vara da Infância e Juventude, o adolescente infrator foi claro ao narrar que ele, Patrick e Yuri foram os responsáveis pela prática do roubo.

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e estão em consonância com as demais versões apresentadas e com os elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Anote-se ainda, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, que estes foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266)

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54) E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não

pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. No mais, em juízo, o acusado permaneceu em silêncio, não apresentando qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade. Deve prevalecer, assim, sua confissão para a autoridade policial porquanto harmônica com os demais elementos probatórios. Há que se destacar, ainda, que o corréu Felipe apontou Yuri e o menor como autores do roubo, chegando estes em seu apartamento com os pertences da vítima instantes antes da chegada da polícia.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange à causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, prevista no §2º, inciso II, do Código Penal, restou, de igual sorte, reconhecida, uma vez que comprovada pela prova oral produzida, bem como pelos demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.".

A ação foi realizada por Yuri, agindo em concurso e identidade de propósitos com um indivíduo identificado apenas por Richard, vulgo "Tim" e o adolescente L.K.C.L, fato que restou incontroverso, ainda mais quando corroborado pelo robusto conjunto probatório.

Vislumbra-se que, no caso em apreço, a grave ameaça restou comprovada vez que o acusado Yuri, na companhia de Richard, vulgo "Tim" e o adolescente L.K.C.L, puxaram a bolsa da vítima de forma violenta. Em seguida, apontaram um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima e exigiram a entrega da bolsa, o que impôs medo e temor, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

No mais, vale frisar que o delito no caso em apreço restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP.ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão

acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013). Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)). Sendo assim, ante os elementos probatórios amealhados nos autos do processo, certo é que se revestem de robustez e consistência suficiente a respaldar decreto condenatório.

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança. Data vênua aos esforços da Defesa, a condenação do acusado Yuri é medida que se impõe.

Em relação ao delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Caracterizado, ainda, o delito de corrupção de menores imputado ao acusado Yuri, pois configurado em relação ao adolescente infrator já mencionado.

Ele, agindo em unidade de desígnios e com identidade de propósitos, corrompeu ou facilitou a corrupção de L.K.C.L, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o delito descrito na exordial.

Por fim, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

Importante salientar que o delito em questão é formal, sendo irrelevante prova de que houve efetivo desvirtuamento do adolescente. Não há que se falar em participação em menor importância, uma vez que contribuiu para a consumação do delito.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento ao editar a súmula 500 que é seguinte teor: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Também está consolidada a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a questão: "Corrupção de menor Crime formal Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente Entendimento Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de

a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça. Roubo e corrupção de menores Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de policiais e dos menores envolvidos Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo". (TJ-SP - APL:00384208020078260050 SP 0038420-80.2007.8.26.0050, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 24/04/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2014).

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da Defesa, a condenação é medida que se impõe.

Por outro lado, em relação ao acusado Felipe, observo a fragilidade do acervo probatório no tocante a ambos os delitos que lhe foram atribuídos.

Ainda que a vítima tenha realizado o reconhecimento pessoal em juízo, é certo que o adolescente infrator aduziu, perante a Vara da Infância, que praticou o delito na companhia de Yuri e Richard, vulgo "Tim", não tendo especificado, porém, nenhuma conduta em relação a Felipe.

Ou seja, no caso dos autos, a prova não evidencia, com a certeza exigida, a relação de causalidade material entre as condutas de Felipe, Yuri, L.K.C.L, Patrick e o resultado atingido (subtração dos objetos).

Assim, inexistindo prova segura quanto ao vínculo entre o acusado Felipe e os demais, impossível se mostra a condenação.

Nas palavras de Guilherme Nucci: "A prova insuficiente para a condenação é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, o melhor caminho é a absolvição (...)" (CPP Comentado, 3 Ed., RT, pág.627)".

Dessa forma, ante a falta de provas necessárias à condenação, a absolvição do acusado Felipe é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, levando em consideração a menoridade e a confissão extrajudicial, mas tendo em vista que a pena não pode ir além do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, levando em consideração a menoridade e a confissão extrajudicial, mas tendo em vista que a pena não pode ir além do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Considerando que os delitos foram praticados em concurso formal, aplico a pena do mais grave deles e aumento de 1/6.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de:

1)- CONDENAR o acusado YURI PEREIRA LOPES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e



por infração ao artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal.

2)- ABSOLVER o acusado FELIPE MATEUS DOS SANTOS TOMILHEIRO, dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena do acusado Yuri, ante o quantum de pena aplicada e periculosidade do delito cometido.

Cumprê esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu Yuri não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade , autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial.

Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA